Entscheidungsgrundlage Variante F: zwei Planstände

ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE · NICHTS FESTGELEGT

B-Plan Nr. 123 „Ehemalige Grundschule“ – rechtskräftig 2023 und 1. Änderung als Entwurf 2026 · Stand 24.10.2026

1. Es gibt ZWEI Planstände: den rechtskräftigen Plan (in Kraft seit 14.04.2023, Planunterlage Stand 08.06.2022) und den Entwurf der 1. Änderung (Planzeichnung 25.08.2026, Begründung 25.09.2026, noch ohne Satzungsbeschluss). Beide liegen vor (quellen_stadt/amtliche_unterlagen_sgwerlte/).

2. Die Aussage der städtischen Seite 13 („mindestens zwei, höchstens drei Geschosse“) ist am Originalplan BESTÄTIGT – aber nur für MI 1 und MI 3 (Z = II–III). Für MI 2 gilt II zwingend. Dort (und im Entwurf 2026) steht die „12,00 m“; für MI 1/MI 3 gilt H = 15,00 m, TH = 9,80 m.

3. Welches Grundstück Baufeld 3 ist: sehr wahrscheinlich MI 3 / Flurstück 59/1 südlich der Planstraße (≈ 960 m², Z II–III). Das ist ein Indizienschluss; Seite 13 fehlt, die Fotos-ZIP ist nicht angekommen. Die 1. Änderung betrifft MI 3 NICHT – für Baufeld 3 gilt dann ausschließlich der Plan von 2023.

4. Der Originalplan enthält Festsetzungen, die alle bisherigen Varianten (B3, B, C, D, E, F) betreffen: Hauptdächer geneigt ≥ 38° (Flachdach nur für Verbindungsbauten/≤ 70 m²), Traufhöhe ≤ 9,80 m, Baugrenze 10,0 m West / 3 m übrige Seiten. Das Baufenster von MI 3 misst ≈ 27,7 × 15,9 m (≈ 439 m², abgeleitet) – EG 540 m² und umlaufender Vorbau über die Baugrenze passen dort nicht.

5. Keine Variante darf als baurechtlich zulässig bezeichnet werden, bevor Baufeld 3, amtliche Grundstücksgrenzen und die Frage von Befreiungen (Dach, Baugrenze) geklärt sind.

Die zwei Planstände im Vergleich

ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE · NICHTS FESTGELEGT

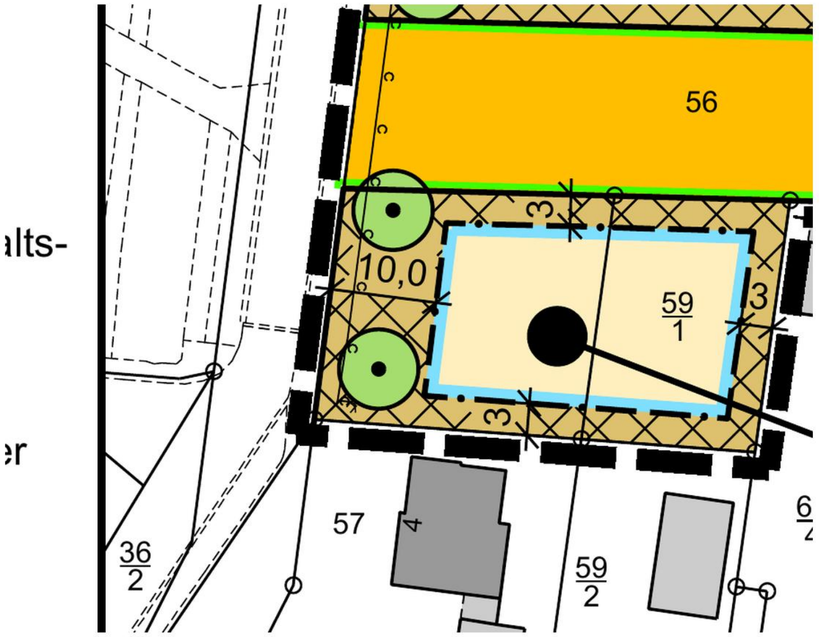
Fundstellen: Planzeichnung und textliche Festsetzungen (P23 / E26), Begründung 3.2–3.3

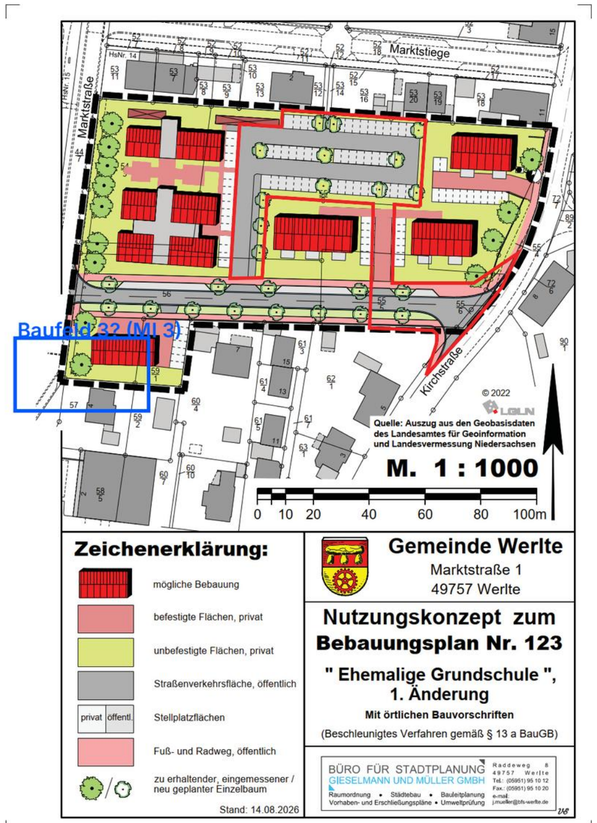
Merkmal	P23 MI 3 (und MI 1) – RECHTSKRÄFTIG 2023	P23 MI 2 – rechtskräftig 2023	E26 – 1. Änderung ENTWURF 2026
Rechtsstand	in Kraft seit 14.04.2023	in Kraft seit 14.04.2023	Entwurf, kein Satzungsbeschluss
Geltungsbereich	ganzes Plangebiet (1,27 ha), MI 3 = Flurstück 59/1	östlicher Block	ca. 3.874 m²; MI 3 liegt NICHT darin
Gebietsart / GRZ	Mischgebiet / 0,6	Mischgebiet / 0,6	Mischgebiet / 0,6
Vollgeschosse	II–III (Mindest-/Höchstmaß)	II zwingend	II zwingend
Traufhöhe TH	max. 9,80 m	max. 6,50 m	max. 6,50 m
Gebäudehöhe H	max. 15,00 m	max. 12,00 m	max. 12,00 m
Sockelhöhe SH	FFB EG ≤ 0,30 m über Bezugspunkt	wie MI 3	wie P23
Bezugspunkt	OK Fahrbahn der nächsten ausgebauten Erschließungsstraße, Mitte vor dem Baukörper; oben: OK Baukörper (First/Hauptgesims)	wie MI 3	wie P23
Dachform	Hauptdächer geneigt ≥ 38°; Flachdach nur Verbindungsbauten (≥ 1,0 m unter First), Wintergärten/untergeordnete Dachflächen ≤ 70 m²	wie MI 3	wie P23 (örtl. Bauvorschrift)
Bauweise	offen (bis 50 m)	offen	offen
Baugrenzen (MI 3)	10,0 m zur Marktstraße (W); 3 m Planstraße (N), 3 m Ost, 3 m Süd	an Baumstandorte orientiert	3,0 m zu Planstraße und Parkplatz
Stellplätze/Nebenanlagen	Garagen/Gebäude-Nebenanlagen entlang öffentl. Verkehrsflächen unzulässig; Baumreihe Marktstraße: Kronentraufbereich ohne Versiegelung	wie MI 3	öffentlicher Parkplatz 63 Plätze; Überdachung von Stellplätzen dort unzulässig
Fassade	Ziegelsichtmauerwerk nicht glasiert (Rot/Rotbraun), andere Materialien ≤ 1/2	wie MI 3	wie P23

Welches Grundstück ist Baufeld 3? (Indizien, UNBESTÄTIGT)

ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE · NICHTS FESTGELEGT

Ausschnitt rechtskräftiger Plan 2023 (links) und Nutzungskonzept 2026 (rechts, Markierung = vermutete Lage)





Indiz	Befund
Fläche	Flurstück 59/1 ≈ 960 m² (aus Planabbildung abgegriffen, ±3 %) = Projektangabe ca. 960 m²
Geschosse	MI 3: II–III = städtische Seite 13 „mindestens zwei, höchstens drei“ (MI 2: II zwingend – passt nicht)
Plan 2026	Änderungsbereich enthält MI 3 nicht → die „12,00 m“ der Seite 15 gelten für Baufeld 3 nicht
Gegenindiz	MI 1 hat ebenfalls II–III, H 15 m; die Baufeldnummern stehen in den geladenen Unterlagen nicht; Seite 13 fehlt
Folge	Bestätigung durch den Auftraggeber nötig (Foto Seite 13 / Baufeldplan)

Grundstücksmaße und Risiken: gesichert, abgeleitet, geschätzt

ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE · NICHTS FESTGELEGT

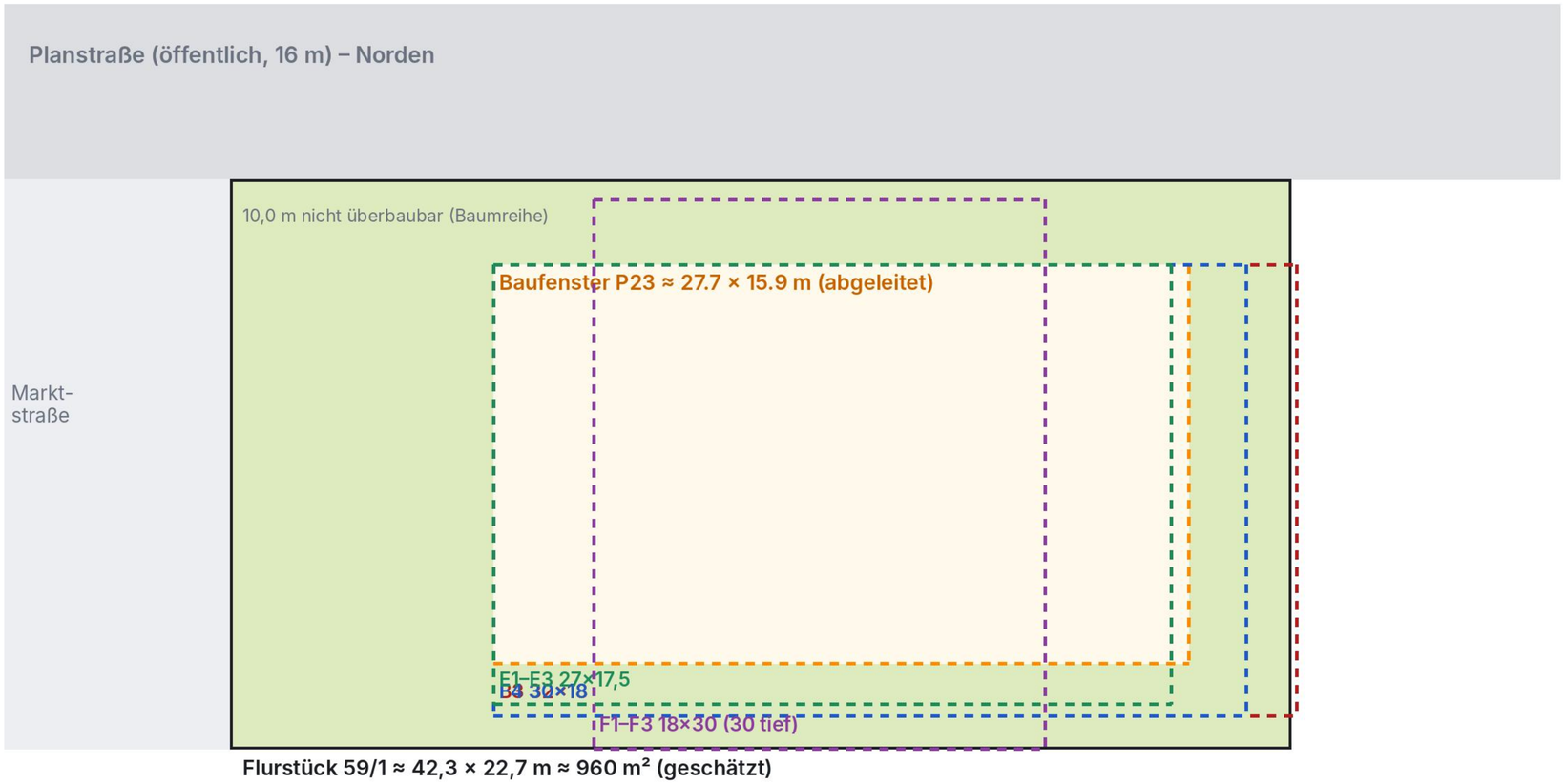
Keine verbindlichen Grundstücksmaße aus einer abgebildeten/fotografierten Plankarte – amtlicher Lageplan erforderlich

Angabe	Wert	Status	Herkunft / Risiko
Baugrenzabstände MI 3	10,0 m W; 3 m N/O/S	GESICHERT (im Plan bemaßt)	Planzeichnung P23
Planstraße	16,0 m Querschnitt	GESICHERT	Begründung 3.3
Höhen, Z, GRZ, Dach, Bezugspunkt	siehe Planstände	GESICHERT (P23 rechtskräftig)	Textliche Festsetzungen 1.2, 2.2
Baufenster MI 3	≈ 27,7 × 15,9 m = 439 m²	ABGELEITET (Vektorplan 1:1000)	Polygon aus der PDF-Geometrie; Plan leicht gegen Nord gedreht; nicht vermessen
Flurstück 59/1	≈ 42,3 × 22,7 m ≈ 960 m²	GESCHÄTZT (±3 %)	aus der Planabbildung gemessen; Grenzen nur grafisch (Liegenschaftskarte Stand 08.06.2022)
Fahrbahnhöhe (Bezugspunkt)	unbekannt	FEHLT	Bauamt der Stadt Werlte (laut Festsetzung 1.2 erfragbar)
Amtlicher Lageplan / Vermessung	–	FEHLT	ÖbVI Dipl.-Ing. Jörg Jüngerink (Plan-Az. 22-7003); Gebäude in der Nutzung ist Stand 2022
Baumreihe Marktstraße	Kronen-/Wurzelschutz	GESICHERT (Festsetzung)	schränkt Stellplätze/Zufahrt im Westen ein; Kronendurchmesser unbekannt
Zufahrt/Ausfahrt zur Planstraße	–	ANNAHME	Lage, Sichtdreiecke, Gehwege (16 m Querschnitt) ungeklärt

Lageplan Flurstück 59/1: Baufenster und Fußabdrücke der Varianten

ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE · NICHTS FESTGELEGT

Alle EG-Fußabdrücke aus F, E, B3 passen NICHT in das Baufenster · Umrisse an der Baufensterecke ausgerichtet · Maße abgeleitet/geschätzt



EG-Fußabdruck	Baufenster 27,7 × 15,9
B3 / A–D: 32 × 18 m	passt NICHT
E1–E3: 27 × 17,5 m	passt NICHT
E4: 27 × 12,5 m	passt
F1–F3: 18 × 30 m	passt NICHT
F4: 30 × 18 m	passt NICHT
G1: 27,7 × 15,9 m	passt

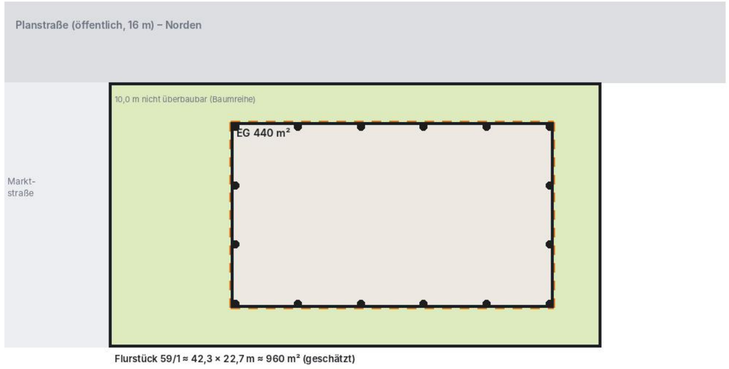
Zusätzlich: EG 540 m² übersteigt das Baufenster (439 m²) um 101 m² (+23 %). Die GRZ 0,6 erlaubt rechnerisch 576 m² Grundfläche – begrenzend wirkt die Baugrenze. Ein Vorbau über die Baugrenze hinaus ist unzulässig; ein umlaufender Vorbau müsste innerhalb des Baufensters bleiben.

Prüfgeometrien G1–G3 auf Flurstück 59/1 (keine Festlegung)

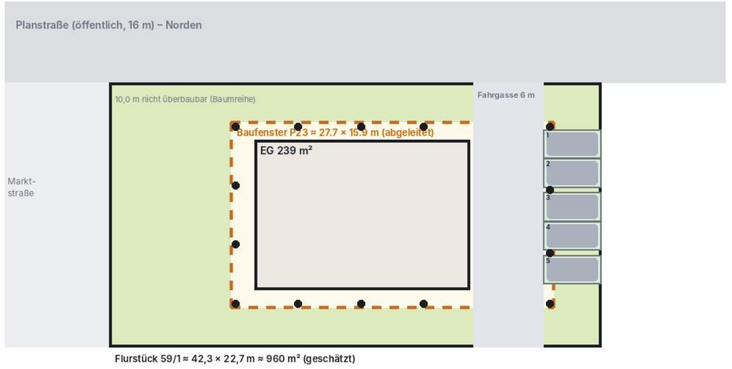
ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE · NICHTS FESTGELEGT

G1 volles Baufenster · G2 kleineres EG + Vorbau im Baufenster + Stellplätze Ost · G3 EG 540 m² nur mit Befreiung

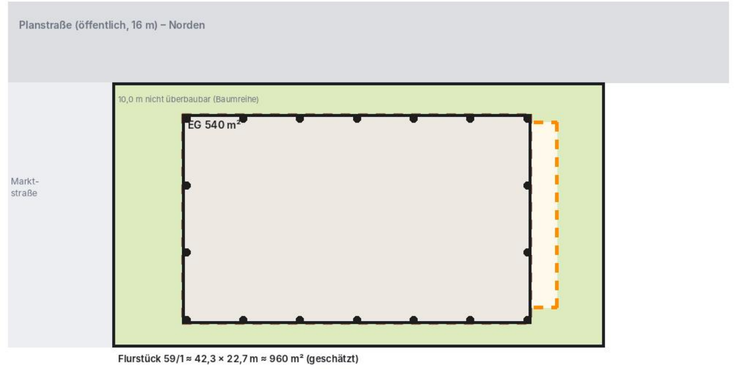
G1 – EG im vollen Baufenster (27,7 × 15,9 m)



G2 – kleineres EG, Obergeschosse im Baufenster, Stellplätze Ost



G3 – EG 540 m² (30 × 18 m), nur mit Befreiung



Kennzahl	G1	G2	G3
EG (m²)	440	239	540
1. OG / 2. OG (m²)	440 / 440	440 / 440	540 / 405
Wohnfläche netto (m²)	580	580	629
Wohnungen (Größen m²)	14 (36–48)	14 (36–48)	14 (33–61)
Gastraum ≈ Plätze innen	234 m² ≈ 100	103 m² ≈ 44	229 m² ≈ 98
Stellplätze nutzbar (gezeichnet)	0	5	0
erforderlich Gastro+Büro (Spanne)	9,8–14,4	5,1–7,4	9,6–14,1
liegt im Baufenster?	ja	ja (OG), EG innen	NEIN – Befreiung
Dach (≥ 38° Pflicht)	Flachdach: Befreiung nötig	Flachdach: Befreiung nötig	Flachdach: Befreiung nötig

Lesart: Auf dem echten Zuschnitt lässt sich nur eine kleine Stellplatzreihe unterbringen (G2: 5 Plätze), und nur mit kleinerem Gewerbe-EG. Wohnfläche und EG 540 m² schließen sich gegenseitig mit Stellplätzen aus. Alle Zahlen sind Prüfskizzen auf geschätztem Zuschnitt.

Auswirkungen auf F1–F4 nach Planstand A und B

ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE · NICHTS FESTGELEGT

A = rechtskräftig 2023 (MI 3), B = Entwurf 2026 hypothetisch auf Baufeld 3 angewandt · grün = voraussichtlich ok, orange = prüfen, rot = widerspricht · kein Ergebnis bedeutet Zulässigkeit

PLANSTAND A – P23 rechtskräftig 2023, MI 3: II–III, TH 9,80, H 15,00, Dach ≥ 38°

Kriterium	F1	F2	F3	F4
EG im Baufenster	nein	nein	nein	nein
Vorbau/OG im Baufenster	nein (Baugrenze)	nein (Baugrenze)	nein (Baugrenze)	nein (Baugrenze)
Höhe	+12.00 m über FFB (+≤0,30 SH) ≤ 15,00 m: ok, aber TH 9,80 m überschritten (Wand +11,5 m)	+12.00 m über FFB (+≤0,30 SH) ≤ 15,00 m: ok, aber TH 9,80 m überschritten (Wand +11,5 m)	+12.00 m über FFB (+≤0,30 SH) ≤ 15,00 m: ok, aber TH 9,80 m überschritten (Wand +11,5 m)	+12.00 m über FFB (+≤0,30 SH) ≤ 15,00 m: ok, aber TH 9,80 m überschritten (Wand +11,5 m)
Vollgeschosse	3 Geschosse = II–III zulässig (Staffelanteil 100 %)	3 Geschosse = II–III zulässig (Staffelanteil 79 %)	3 Geschosse = II–III zulässig (Staffelanteil 61 %)	3 Geschosse = II–III zulässig (Staffelanteil 79 %)
Dachform	Flachdach: Hauptdach ≥ 38° vorgeschrieben (Befreiung)	Flachdach: Hauptdach ≥ 38° vorgeschrieben (Befreiung)	Flachdach: Hauptdach ≥ 38° vorgeschrieben (Befreiung)	Flachdach: Hauptdach ≥ 38° vorgeschrieben (Befreiung)
GRZ 0,6	EG 540 m² ≤ 576; größte Projektion 756 m²	EG 540 m² ≤ 576; größte Projektion 756 m²	EG 540 m² ≤ 576; größte Projektion 756 m²	EG 540 m² ≤ 576; größte Projektion 768 m²
Stellplätze	auf 32×30-Hypothese gerechnet, nicht auf 59/1 übertragbar	auf 32×30-Hypothese gerechnet, nicht auf 59/1 übertragbar	auf 32×30-Hypothese gerechnet, nicht auf 59/1 übertragbar	auf 32×30-Hypothese gerechnet, nicht auf 59/1 übertragbar

PLANSTAND B – E26 Entwurf 2026 (für Baufeld 3 NICHT einschlägig, hypothetisch): II zwingend, TH 6,50, H 12,00, Dach ≥ 38°

Kriterium	F1	F2	F3	F4
EG im Baufenster	nein	nein	nein	nein
Vorbau/OG im Baufenster	nein (Baugrenze)	nein (Baugrenze)	nein (Baugrenze)	nein (Baugrenze)
Höhe	+12.00 m über FFB; H 12,00 m über OK Fahrbahn → bei SH > 0 überschritten; TH 6,50 m überschritten	+12.00 m über FFB; H 12,00 m über OK Fahrbahn → bei SH > 0 überschritten; TH 6,50 m überschritten	+12.00 m über FFB; H 12,00 m über OK Fahrbahn → bei SH > 0 überschritten; TH 6,50 m überschritten	+12.00 m über FFB; H 12,00 m über OK Fahrbahn → bei SH > 0 überschritten; TH 6,50 m überschritten
Vollgeschosse	II zwingend – drei Vollgeschosse unzulässig	II zwingend – drei Vollgeschosse unzulässig	II zwingend – drei Vollgeschosse unzulässig; Staffel < 2/3 (61 %) nur ggf. kein Vollgeschoss	II zwingend – drei Vollgeschosse unzulässig
Dachform	Flachdach: Hauptdach ≥ 38° vorgeschrieben (Befreiung)	Flachdach: Hauptdach ≥ 38° vorgeschrieben (Befreiung)	Flachdach: Hauptdach ≥ 38° vorgeschrieben (Befreiung)	Flachdach: Hauptdach ≥ 38° vorgeschrieben (Befreiung)
GRZ 0,6	EG 540 m² ≤ 576; größte Projektion 756 m²	EG 540 m² ≤ 576; größte Projektion 756 m²	EG 540 m² ≤ 576; größte Projektion 756 m²	EG 540 m² ≤ 576; größte Projektion 768 m²
Stellplätze	auf 32×30-Hypothese gerechnet, nicht auf 59/1 übertragbar	auf 32×30-Hypothese gerechnet, nicht auf 59/1 übertragbar	auf 32×30-Hypothese gerechnet, nicht auf 59/1 übertragbar	auf 32×30-Hypothese gerechnet, nicht auf 59/1 übertragbar

Entscheidungsfragen und fehlende Unterlagen

ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE · NICHTS FESTGELEGT

Bevor die Rechtslage geklärt ist, wird keine Variante als zulässig bezeichnet und kein Modell überschrieben

Fehlt/anzufordern:
• Foto Seite 13 (oder Baufeldplan der Stadt), um MI 3 / Flurstück 59/1 als Baufeld 3 zu bestätigen; die Fotos der Seiten 13/15/16 sind nicht angekommen.
• Maßstäblicher Originalplan bzw. amtlicher Lageplan/Vermessung des Flurstücks 59/1 (keine verbindlichen Maße aus der Planabbildung).
• Fahrbahnhöhe der Planstraße vor dem Baukörper (Bauamt) für den Höhenbezug.
• Auskunft der Stadt: Befreiung von (a) Dachform (≥ 38°), (b) Baugrenzen/Baufenster, (c) Traufhöhe 9,80 m für ein Flachdach-/Staffelkonzept; Stellplatzregelung (städtebaulicher Vertrag/Kaufvertrag), Mitnutzung des öffentlichen Parkplatzes (63 Plätze) für Gastro/Büro; Rechtsstand und Zeitplan der 1. Änderung (Entwurf).

Entscheidungen für den Auftraggeber:
• Soll Baufeld 3 als MI 3 angenommen werden? (Dann gelten 15 m/II–III/TH 9,80 m, aber Baufenster ≈ 439 m².)
• Soll das Konzept an die Festsetzungen angepasst werden (geneigtes Dach ≥ 38°, Baufenster) oder eine Befreiung/Planänderung beantragt werden?
• Soll EG 540 m² mit Befreiung weiterverfolgt oder auf das Baufenster (G1/G2) reduziert werden?

Nicht geändert: B3 und alle bestehenden Modelle; keine Variante ist ausgewählt.